

- 说人话：职称是聘用、考核、晋升的依据，但评上和聘上是两回事。事业单位一般在岗位比例内评，评上多半能聘。不实行岗位管理的单位可以评聘分开，评上了单位不一定给对应的岗位和工资。换单位、换地方后，职称可能要重新评或者确认。
- 收益：人社部令第 40 号第二条：职称评审结果是专业技术人才招聘、考核、晋升等的重要依据。2016 年的改革意见规定，全面实行岗位管理的事业单位，一般在岗位结构比例内开展职称评审。不实行岗位管理的单位，以及通用性强的系列和新兴职业，可以评聘分开。专业技术人才跨地区、跨单位流动时，职称按管理权限重新评审或者确认，国家另有规定的除外（全国）
- 证据等级：B
- 来源：人力资源和社会保障部令第 40 号 (2019). 职称评审管理暂行规定. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5437137.htm：第二条、第二十九条；中共中央办公厅、国务院办公厅 (2016). 关于深化职称制度改革的意见. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5163445.htm：「对于全面实行岗位管理、专业技术人才学术技术水平与岗位职责密切相关的事业单位，一般应在岗位结构比例内开展职称评审。对于不实行岗位管理的单位，以及通用性强、广泛分布在各社会组织的职称系列和新兴职业，可采用评聘分开方式。」
- 备注：证据等级定 B，是因为文件只写了评聘怎么衔接，没有全国统一的「评上涨多少」的数字。能照着做的是：在事业单位和国企，先问人事部门本单位的岗位空缺和聘任规则。在私企，先问老板这张证认不认、加不加钱。

24. 看病：怎么少花钱少走弯路

口径：金钱与时间。这一节讲看病本身怎么走：先去哪家医院，怎么往上转，钱能少花在哪。另外讲急诊怎么排队，重伤治完之后要做哪些鉴定、办哪些证。能领什么待遇见第 7 节。慢性病长期怎么管见第 16 节。急症现场先做什么见第 13 节。

本节主要依据国务院办公厅 2026 年 4 月印发的《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》。分级诊疗就是按病情轻重决定先去哪一级医院。这份文件把「去基层」和「省钱」直接挂上了钩。但各地落地进度不同，正文写的是国家层面的规则。具体到你所在的统筹地区，要以当地医保和卫健部门的说法为准。统筹地区就是你的医保参保地，通常是一个市。

1. 常见病先在社区看，经基层逐级转诊上去，住院起付线接着算

- 成本：不花钱。要先去一趟社区。难在忍住不直接去挂专家号。
- 说人话：先去社区，再由社区转到大医院住院，自己先掏的那一段钱只算一次。自己直接跑去三级医院住院、之后再转回社区康复，这段钱可能要掏两回。由大医院转回社区接着住的，同一个病这段时间里也不再重算一次。
- 收益：经基层逐级转诊的参保患者，在上级医院的住院起付线可以连续计算。起付线就是每次住院自己先掏、掏够了医保才开始报的那一段。连续计算的意思是前后两家医院合起来只算一次，不用重新掏一遍。由上级医院下转回基层的住院患者，同一疾病周期内不再另设起付线
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「统筹地区内经基层医疗卫生机构逐级转诊的参保患者，在上级医院的住院起付线可连续计算；由上级医院下转至基层医疗卫生机构的住院患者，同一疾病周期内不再另设住院起付线。」
- 备注：自己直接跑去三级医院住院，再转回基层康复，这段钱可能要掏两次，走转诊只算一次。转诊规则由各省、各市和医联体分别制定，去之前先问一下社区。稳定期的慢病别再去大医院开药：大医院的这类普通门诊会逐步减掉，社区一次能开 12 周的药，见第 16 节第 5 条（社区一次开到 12 周的药）。

2. 同一个统筹地区（医保参保地）里，级别越低报销比例越高，差距约 10 个百分点

- 成本：不花钱。难在忍住不往大医院跑。
- 说人话：同一笔住院费，医院级别越低，报销报得越多。各地要把档次拉开，每往上一级差十个百分点左右。比如 1 万元住院费，报销从八成降到七成，自己掏的就从 2000 元变成 3000 元。新增的医保基金也往基层倾斜。
- 收益：文件要求各地拉开不同等级医疗机构的住院报销水平，原则上逐级差 10 个百分点左右。按这个差距，同一笔住院费每往上跑一级医院，自己多掏的大约是这笔可报销费用的 10%。比如 1 万元可报销的住院费，报销比例从 80% 降到 70%，自己掏的从 2000 元变成 3000 元。多掏的 1000 元是总费用的一成，但比原来自己掏的多了一半。各地实际比例不同，起付线和封顶线也会让差额变化，这里只是按文件的 10 个百分点算的示意。年度新增医保基金也向基层倾斜
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「因地制宜适当拉开参保人员在不同等级医疗卫生机构的住院报销水平，原则上统筹地区内医疗卫生机构住院报销比例逐级拉开 10 个百分点左右的差距。」
「具备条件的地方，可按分级诊疗导向酌情拉开参保人员在不同等级医疗卫生机构的门诊报销水平。」
- 备注：同一笔住院费，在基层和在三级医院，自己掏的差额可能是几千元。能在基层办完的病别往上跑，并不是什么病都要在社区看。

3. 要去大医院，走基层转诊或者医院的转诊中心，别找号贩子

- 成本：不花钱。要多办一道转诊手续。
- 说人话：大医院要留出一部分号和床位，专门给从基层转来的人。医院还要设转诊中心，或者指定一个固定部门专管转诊，2027 年全覆盖。挂不到号不等于没有路。号贩子的号除了贵，还可能把你送进不对口的科室。
- 收益：紧密型医联体的牵头医院，要为基层预留一定比例的号源和床位，并及时接诊经基层转诊的患者。紧密型医联体就是几家医院和社区卫生机构绑在一起协作的一组机构。所以从社区转上去有单独的号和床，不和大厅里抢号的人挤在一起。医疗机构要设转诊中心或指定固定部门，到 2027 年实现全覆盖
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「牵头医院要为基层医疗卫生机构预留一定比例的号源和床位，并及时接诊经基层转诊患者。」「医疗机构要强化转诊服务统一管理，设立转诊中心或指定固定部门承担患者转诊服务工作，到 2027 年实现全覆盖。」
- 备注：预留号源是专门留给转诊患者的，抢不到号可以走转诊。找号贩子除了贵，还可能让你落到不对口的科室。找不到转诊中心，就打医院的服务电话问。

4. 跨省异地就医之前先在本地问一句，必要性原则上要副主任医师以上评估

- 成本：不花钱。出发前多问一句。
- 说人话：要不要去外地看病，原则上由二、三级医院副主任医师以上的医生评估。临时外出就医报销多少，和在参保地同级别医院会有差别，具体看本地规定。出发前在本地问一句，比人到了外地才发现报不了强。
- 收益：跨统筹地区、跨省异地就医的必要性，原则上由二、三级医院副主任医师及以上职称人员评估。跨统筹地区就是跨出自己的医保参保地。去不去外地看，要由够级别的医生说了算。跨省临时外出就医人员的报销水平，与参保地同级别机构保持合理差异。在外地看同样的病，报回来的钱会比在家少一截
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2026). 关于加快建设分级诊疗体系的若干措施. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065031.htm：「原则上由二、三级医院副主任医师及以上职称人员评估患者跨统筹地区、跨省异地就医的必要性。」「进一步强化异地就医直接结算管理服务，跨省临时外出就医人员报销水平与参保地同级别医疗机构报销水平保持合理差异。」
- 备注：「临时外出就医」和「长期异地居住」是两种不同的备案，报销水平不一样。备案怎么办、哪几类病能直接结算，见第 16 节。别先跑到外地，再回头想报销的事。

5. 每次看完病，把病历、检查报告和影像自己存一份

- 成本：不花钱。医院复印可以按规定收工本费，收费标准要公开。难在每次看完病都记得去复印一份。
- 说人话：查阅和复制自己的病历，是法律给你的权利。门诊病历、住院志、化验单、影像、手术和麻醉记录、病理资料、费用清单都能复制。医院有专门窗口受理，只能收工本费。换医院、找别的医生再看一遍、报商业保险、真起了纠纷，凭的都是这一摞材料。
- 收益：法规明确把查阅、复制病历列为患者的权利。范围覆盖门诊病历、住院志、化验单、医学影像、手术及麻醉记录、病理资料、医疗费用等全部资料。换医院、找第二个医生再看一遍、报商业保险、真起了纠纷，靠的都是这些
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令第 701 号）第十六条：「患者有权查阅、复制其门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用以及国务院卫生主管部门

规定的其他属于病历的全部资料。」「患者要求复制病历资料的，医疗机构应当提供复制服务，并在复制的病历资料上加盖证明印记……可以收取工本费，收费标准应当公开。」「患者死亡的，其近亲属可以依照本条例的规定，查阅、复制病历资料。」第十五条「任何单位和个人不得篡改、伪造、隐匿、毁灭或者抢夺病历资料。」https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm；国家卫生计生委、国家中医药管理局(2013). 医疗机构病历管理规定(2013年版)：医疗机构「应当指定部门或者专(兼)职人员负责受理复制病历资料的申请」，复制在申请人在场的情况下进行并加盖证明印记。http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2600084.htm

- 备注：复印有专门窗口，不用去求医生。要复印的清单，直接照《医疗纠纷预防和处理条例》第十六条念。先是门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单、影像资料。再是手术和麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用清单。拿到之后按时间顺序存一个文件夹。里面最要紧的是出院小结、手术记录、病理报告和关键影像。慢性病的历次指标记在同一个本子上，见第16节。

6. 对诊疗有疑问就当场要求封存病历，双方在场、开清单、各执一份

- 成本：不花钱。向医院提出封存要求，等医患双方到场把手续做完。难在当着医生的面把这句话出口。
- 说人话：对治疗有疑问，可以要求把病历封存起来。封存要医患双方都在场，开清单、签字盖章、各拿一份。病历还没写完的，先封已经写完的那部分。怀疑是输液、输血、打针、用药出的问题，那袋液体、那支药和输液器要一起封存。
- 收益：条例规定「发生医疗纠纷需要封存、启封病历资料的，应当在医患双方在场的情况下进行」。封存的可以是原件，也可以是复制件，由医疗机构保管。病历尚未完成需要封存的，对已完成部分先行封存，后续完成后再封存。医疗机构应当对封存的病历开列封存清单，由医患双方签字或者盖章，各执一份。疑似输液、输血、注射、用药等引起不良后果的，医患双方应当共同对现场实物进行封存、启封。需要检验的，应当由双方共同委托有检验资格的机构。双方无法共同委托的，由医疗机构所在地县级人民政府卫生主管部门指定。疑似输血引起不良后果、需要封存血液的，医疗机构应当通知血站派员到场。另有一条硬约束：「任何单位和个人不得篡改、伪造、隐匿、毁灭或者抢夺病历资料。」封存后纠纷已解决，或者满3年未再提出解决要求的，医疗机构可以自行启封（全国，2018年10月1日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：国务院(2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令 第701号，第十五、二十四、二十五条）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm
- 备注：封存和复印是两件事。复印是平时就该做的，见第5条（病历和影像自己存一份）。封存是纠纷发生时把证据固定住，防的是事后补写和修改。怀疑是输液、输血、用药出的问题，除了病历，还要一起封存那袋液体、那支药和输液器，别让人收走扔掉。医疗机构应当在显著位置公布医疗纠纷的解决途径、程序和联系方式，并设置统一的投诉管理部门。有事先找那个部门，不要找当班医生理论。

7. 急重的伤病直奔急诊预检分诊台，别去挂号窗口排队

- 成本：不花钱。进门多走几步找到预检分诊台。把最要命的那个症状，用一句话说清。
- 说人话：急诊不按先来后到，按病情轻重分四级排。定级的地方是急诊入口的预检分诊台，不是挂号窗口。不去分诊，你在系统里就没有级别，伤得再重也只能跟着队伍慢慢挪。到了先报最危险的那一条：大出血、喘不上气、意识不清、身上扎着东西、胸口压着疼。
- 收益：国家卫生健康委2024年版急诊医学质控指标规定，急诊预检分诊要「按病情危重程度将患者分为四级」。「Ⅰ级为急危患者，需要立即得到救治」。「Ⅱ级为急重患者，往往评估与救治同时进行」。「Ⅲ级为急症患者，需要短时间内得到诊治」。「Ⅳ级为非急症患者或亚急症患者，在普通诊疗区顺序就诊」。预检分诊就是进急诊先由专人评一遍病情轻重，定下看病顺序。北京市的执行标准给出了各级的响应要求。1级「立即进行评估和救治，安排患者进入复苏室或抢救室」。2级「立即监护生命体征，10分钟内得到救治，安排患者进入抢救室」。3级「先于4级患者优先诊治，安排

患者在普通诊疗区候诊；若候诊时间大于 30 分钟，需再次评估」。4 级「顺序就诊，除非病情变化，否则候诊时间较长；若候诊时间大于 4 小时，可再次评估」。分诊要「坚持急危重症优先就诊原则」，急诊科入口显著位置应设预检分诊区域（四级标准为全国口径，响应时间为北京市标准）

- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委办公厅 (2024). 关于印发急诊医学等 6 个专业医疗质量控制指标（2024 年版）的通知（国卫办医政函〔2024〕150 号）附件 1，指标四「急诊分级分诊执行率」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202405/content_6951260.htm；北京市卫生健康委员会 (2019). 北京市加强急诊预检分诊分级工作方案及附件《北京市医院急诊预检分诊分级标准（试行）》：「坚持急危重症优先就诊原则。按照患者病情的严重程度，遵循从重到轻、从病情迅速变化到相对稳定的原则，合理安排患者就诊顺序。」「在急诊科入口的显著位置，设置急诊预检分诊区域」. http://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/ylws/201912/t20191216_1242338.html
- 备注：分成四级是全国统一的。每一级多久得到处理，由各省市自己定，北京这份是能逐字核对的一版。定级看的是心跳、血压、血氧这些指标和症状，不是你觉得有多疼。1 级的硬指标包括这么几条。一是心率大于 180 次/分，或者小于 40 次/分。二是收缩压低于 70 mmHg，收缩压就是血压里的高压。三是血氧低于 80%。四是休克、明确心肌梗死、急性意识障碍。觉得分诊把你定低了，就补充说清最危险的那个症状。候诊中病情有变化，立刻回分诊台重新评一次。真正危重的时候打 120 比自己去更快，院前医生会按同一套标准先定一个级，并提前通知医院准备接诊（见第 13 节）。

8. 没带钱、没带证件、说不清自己是谁，急诊也必须先救

- 成本：不花钱。
- 说人话：国家有一笔疾病应急救助基金，专付两种人的急救费：身份查不出来的，和掏不出钱的。医院不能拒绝或拖延抢救，急救中心也不能因为钱的问题不出车。所以别因为没钱在家硬扛，也别怕欠费不叫救护车。这笔钱只管急救，后面住院还是走医保和医疗救助。
- 收益：疾病应急救助制度的救助对象是「在中国境内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者」。基金支付两类费用：「无法查明身份患者所发生的急救费用」，和「身份明确但无力缴费的患者所拖欠的急救费用」。文件还写明「各级各类医疗机构及其工作人员必须及时、有效地对急重危伤患者施救，不得以任何理由拒绝、推诿或拖延救治」。院前急救也有规定：全国院前医疗急救呼叫号码为「120」。急救中心（站）「不得因指挥调度原因拒绝、推诿或者延误院前医疗急救服务」，也「不得因费用问题拒绝或者延误院前医疗急救服务」。转运遵循「就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则」（全国，2013 年起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院办公厅 (2013). 关于建立疾病应急救助制度的指导意见（国办发〔2013〕15 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-03/01/content_6069.htm；国家卫生和计划生育委员会 (2014). 院前医疗急救管理办法（委令 3 号，第十三、二十二、二十三、二十五条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2580977.htm
- 备注：基金只付「急救费用」那一段，而且是先救治，事后由医疗机构向基金申请，不用你去窗口领钱。有医保的照常先走医保。各省的申请流程和限额不同。转运原则里「就近、就急」排在「患者意愿」前面，所以救护车不一定送你指定的那家医院，危重时以最近能处理的为准。后续自己掏的部分仍然过重的，走医疗救助，见第 7 节第 10 条（医疗救助）。

9. 伤残鉴定要等治疗终结之后再，做早了等级会评低

- 成本：鉴定费几百到两千元不等，一般由提出申请的一方先垫。要等治疗终结，或者临床效果稳定，通常是伤后三到六个月，有时更久。难在伤还没好利索就想赶紧定下来，得忍住。
- 说人话：赔多少钱主要看评几级，评几级看的是治完之后还剩多少功能障碍。标准写明要在治疗终结、或者临床治疗效果稳定之后再。骨头还没长好、钢板还没取就跑去评，评的是当时那个样子，等于自己把等级压低。长好了不影响功能的普通骨折，评不上。

- 收益：《人体损伤致残程度分级》规定鉴定时机「应在原发性损伤及其与之确有关联的并发症治疗终结或者临床治疗效果稳定后进行鉴定」。标准「将人体损伤致残程度划分为 10 个等级，从一级（人体致残率 100%）到十级（人体致残率 10%），每级致残率相差 10%」。判断依据是「人体组织器官结构破坏、功能障碍及其对医疗、护理的依赖程度，适当考虑由于残疾引起的社会交往和心理因素影响」。十级里与骨折有关的条款包括这么几条。一是「一椎体压缩性骨折（压缩程度达 1/3）或者粉碎性骨折」。二是「骨盆两处以上骨折或者粉碎性骨折，畸形愈合」。三是「四肢任一大关节（踝关节除外）功能丧失 25% 以上」。同一部位和性质的残疾不得重复计算。两处以上致残的，应分别写明等级（全国，2017 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部 (2016). 关于发布《人体损伤致残程度分级》的公告（2016 年 4 月 18 日发布，2017 年 1 月 1 日施行），标准第 4.2、4.4、4.5、5.10.6、6.2 条。<https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzjw/201908/P020210316701681025917.pdf>
- 备注：三套评残不通用，别搞混。被人打伤、交通事故和其他人身损害，走司法鉴定的《人体损伤致残程度分级》，用来算残疾赔偿金（见第 9 节）。工伤走劳动能力鉴定，用的是另一套十个伤残等级，管的是工伤待遇（见第 19 节）。想享受残疾人的政策待遇，要另外办残疾人证（见第 10 条，残疾人证）。鉴定前把病历、手术记录、复查影像备齐（见第 5 条，病历和影像自己存一份），缺影像等级被压低最常见的原因。这次受伤和本来就有的老毛病混在一起时，鉴定意见还要写明这次受伤在残疾后果里占多大分量。这一栏直接影响赔多少钱。

10. 治完之后确实留下功能障碍，去户籍地县级残联申请残疾人证

- 成本：证本身不收工本费。评定费和照片费原则上自己出，困难的可以申请减免。带身份证、户口本和 3 张两寸白底照片到户籍地县级残联。评定合格后在村（社区）公示 5 个工作日，残联 10 个工作日内审核完毕。难在要跑这几趟、等这段时间。
- 说人话：残疾人证是领残疾人待遇的门槛，不是伤情证明。分视力、听力、言语、肢体、智力、精神和多重七类，每类一到四级。流程是申请、受理、到指定机构评定、公示、审核批准、发证，有效期十年、到期免费换。评不上就是评不上，这不是找熟人能办下来的东西。
- 收益：残疾人证「是认定残疾人及其残疾类别、残疾等级的合法凭证，是残疾人依法享有国家和地方政府优惠政策的重要依据」。评定标准是国家标准《残疾人残疾分类和分级》（GB/T 26341-2010）。办证坚持申领自愿、属地管理。视力、听力、言语、肢体、智力、精神及多重七类残疾人均可申领，残疾等级为一至四级。县级残联负责申办受理与核发，依据省级指定的医院或专业机构作出的评定结论。评定结论符合标准的，在村（社区）公示五个工作日，县级残联「在十个工作日内审核完毕」。「办理残疾人证不收取工本费」。评定与照片费用「原则上由申请人个人自理；有条件的地方可由当地财政予以补贴，对特殊困难的申请人应协调有关部门予以减免」。证的有效期限十年，期满免费换领。残疾类别或等级发生变化的，可申请重新评定。对评定结论有异议的，可在十个工作日内到地市级残联申请重新评定。仍有异议的，由省级残疾评定专家委员会作出最终结论（全国，2018 年 1 月 1 日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：中国残疾人联合会、国家卫生和计划生育委员会 (2017). 中华人民共和国残疾人证管理办法（2017 年 5 月 27 日发布，2018 年 1 月 1 日施行；第二、三、五、七、九、十七、十九、二十二、二十五条）。<https://www.bdpf.org.cn/cms68/web1459/subject/n1/n1459/n1508/n1509/n1512/c68465/content.html>
- 备注：办不办先算账。证本身不直接发钱。它接上的是残疾人两项补贴：低保家庭中的残疾人领生活补贴，一级二级且需长期照护的领护理补贴，见第 7 节第 8 条（两项补贴）。证还接上各地的康复、辅助器具、税费、就业和交通优惠。这些标准各省差别很大，先在当地残联官网查清楚，再决定跑不跑这一趟。它和司法鉴定的伤残等级、工伤的劳动能力鉴定是三套东西，互不替代（见第 9

条，伤残鉴定要等治疗终结之后再（做）。证只限本人使用，不得转借。残疾状况不再符合标准的会被注销，注销后一年内不得重新申请。多重残疾按其中最重的一类定等级。

11. 谢救过你的医生，走感谢信、锦旗和满意度评价，别走红包：准则禁的是财物，不是谢意

- 成本：不花钱。写一封感谢信，或者在满意度平台上填一次，十几分钟。
- 说人话：事先塞钱买不到优先，号源、床位、紧缺药品和手术安排都禁止拿来换好处。事后想谢救你命的医生，可以谢，但别送烟酒红包，他收了就是违规。能真正落到他身上的谢法有三种：认真填一次满意度评价，写一封点名的感谢信或送面锦旗，按医嘱复查。
- 收益：《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》（国卫医发〔2021〕41号）第七项：「维护诊疗秩序，不破坏就医公平。坚持平等原则，共建公平就医环境。严禁利用号源、床源、紧缺药品耗材等医疗资源或者检查、手术等诊疗安排收受好处、损公肥私」。第八项：「共建和谐关系，不收患者『红包』。恪守医德、严格自律」。同一项还写明「严禁索取或者收受患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物」。患者出钱的饭局和娱乐也一样：「严禁参加其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排」。文件同时要求医疗机构落实主体责任、开展督查、「坚决查处违规行为」。满意度评价被写进了三级公立医院的绩效考核。依据是《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号）。文件说：「三级公立医院绩效考核指标体系由医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等4个方面的指标构成」。文件还写明：「医院满意度由患者满意度和医务人员满意度两部分组成……」。后面接着说，要「通过门诊患者、住院患者和医务人员满意度评价，衡量患者获得感及医务人员积极性」。这套评价还有全国统一的平台：「国家建立公立医院满意度管理制度……」。时间表是：「2019年3月底前，全国三级公立医院全部纳入国家卫生健康委满意度调查平台。各地要应用国家卫生健康委满意度调查平台，将调查结果纳入三级公立医院绩效考核」。医院还必须管投诉。依据是《医疗机构投诉管理办法》（国家卫生健康委令第3号，2019年施行）第二条。投诉管理是指患者就医疗服务行为、医疗管理、医疗质量安全等方面「提出意见、建议或者投诉请求」。医院要负责调查、处理和反馈。「二级以上医疗机构应当设置医患关系办公室或者指定部门（以下统称投诉管理部门）统一承担投诉管理工作」。投诉管理部门的职责包括「统一受理投诉，调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复患者」。医疗机构「应当鼓励工作人员主动收集患者对医疗服务、医疗质量安全等方面的意见和建议」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局（2021）. 关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知（国卫医发〔2021〕41号）. 国务院公报 http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5678098.htm；国务院办公厅（2019）. 关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见（国办发〔2019〕4号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-01/30/content_5362266.htm；国家卫生健康委（2019）. 医疗机构投诉管理办法（委令第3号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-10/08/content_5436976.htm
- 备注：受益人是你自己，也是救了你的那个人。通宵抢救之后想谢是人之常情，可以谢，要改的只是形式。红包和烟酒把风险转给了对方，感谢信、锦旗和满意度评价是制度里认可的方式。已经送出去、对方推回来的，别当成嫌少或者摆架子，那是他按规定必须做的。另外分清两件事：送医生红包归行业纪律和医院管，送办案、执法人员财物是刑法上的行贿罪，两件事不是一个量级，后者见第8节第40条。写感谢信、送锦旗医院普遍接受，但「会进个人和科室记录」是经验之谈，没有文件规定。有文件依据的是满意度调查结果纳入三级公立医院绩效考核这一条。对诊疗本身有疑问，就当场要求封存病历（见本节第6条，封存病历），并留存病历与影像（第5条，病历和影像自己存一份）

12. 种牙之前先问清包干价含哪些项目，优先找承诺参与价格治理的机构，别信低价广告

- 成本：不花钱。看牙前在国家医保局的公众号上查一次机构名单，当面把价目问清，十几分钟。

- 说人话：种植牙 2023 年集中降价以后，一颗常规种植牙的整体费用从平均 1.5 万元降到 6000 到 7000 元。三级公立医院单颗的服务费原则上不超过 4500 元，种植体和牙冠另算。种牙、镶牙、正畸医保不报，补牙、拔牙这类治疗各地普遍能报。
- 收益：国家医保局 2024 年 1 月的公告说，常规单颗牙种植费用由三部分构成。一是医疗服务费，采取包干的方式。包干范围包括「种植全过程的诊查费、生化检验和影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费，不包括拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植」。「各地三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务收费原则上不超过 4500 元」，经济发达地区按 2022 年的专项治理通知最多可以放宽 20%。二是种植体，2023 年 1 月全国集中采购，「中选价格区间为 548 元—1855 元，均价 900 余元」。牵头的四川省医保局公布，进口的高价品牌从采购中位价 5000 元降到 1850 元左右，用量最大的几个品牌从 1500 元左右降到 770 元左右。三是牙冠，「价格区间为 100 元—656 元，均价 300 余元」。国家医保局 2023 年下半年的新闻发布会说，各地治理措施在 4 月底 5 月初全部落地，「种植牙整体费用从平均 1.5 万元降至 6000—7000 元左右」。医保报不报：劳动保障部等部门 1999 年的文件把「义齿」（假牙）和「非功能性整容、矫形手术」列为基本医保不予支付。国家医保局 2019 年答复政协提案时说，「美容类（包括牙缺失修复、矫正等）的诊疗项目，不纳入医保基金支付范围。但是对于牙科治疗类的诊疗项目，国家层面没有排除，各地也普遍纳入了医保支付范围」（全国，截至 2026 年 10 月）
- 证据等级：A
- 来源：国家医疗保障局 (2024). 关于发布“承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单”等信息的公告 (2024 年 1 月 12 日) . https://www.nhsa.gov.cn/art/2024/1/12/art_109_11954.html；国家医疗保障局 (2022). 关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（医保发〔2022〕27 号，第四、六条） . https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/08/content_5709065.htm；国家医疗保障局 (2023). 国家医保局举行 2023 年下半年例行新闻发布会（2023 年 9 月 22 日） . https://www.nhsa.gov.cn/art/2023/9/22/art_14_11321.html；四川省医疗保障局 (2023). 口腔种植体系统集中带量采购拟中选结果（2023 年 1 月 11 日） . <https://ylbzj.sc.gov.cn/scsybj/nc020100/2023/1/11/ac5565c7e0454890be086a2bc41f9acd.shtml>；劳动和社会保障部等 (1999). 关于印发城镇职工基本医疗保险诊疗项目管理、医疗服务设施范围和支付标准意见的通知（劳社部发〔1999〕22 号，附件一） . <https://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=39317>；国家医疗保障局 (2019). 关于政协十三届全国委员会第二次会议第 4043 号提案答复的函 . https://www.nhsa.gov.cn/art/2019/12/3/art_26_2096.html
- 备注：4500 元这条线只管公立医院。民营机构自己定价，但专项治理通知要求它们不得用虚假的或误导性的「补贴」「低价」诱导患者。广告上的低价往往只是种植体一项，拔牙、植骨这些包干之外的项目才是加价的地方，所以签字前要拿到一份写清每项价格的单子。承诺参与价格治理的机构名单由国家医保局在官方微信公众号上公布。缺一两颗牙不一定非种不可，固定义齿和活动义齿也是修复方式，价格没有跟着变，问医生哪种适合你。职工医保个人账户能不能付种牙，全国没有统一说法，问当地医保部门；个人账户怎么给家人用见第 5 节第 13 条（家庭共济）。缺牙为什么要补见第 2 节第 10 条（缺牙及时补）。收益量级定为中：降价是政策带来的，读者自己这一步能省下的，主要是包干外加价和高价机构的那部分，单颗几千元

25. 人走了以后要办什么

口径：金钱。本节只讲手续怎么办、钱怎么拿，包括人刚走时先做什么、哪些费用有清单可以对。还有哪些账户里的钱能取回来，哪些事近亲属有权出面办。前五条按事情发生的先后排，依次是现场、死亡证明、遗体 and 火化、对死因有异议怎么办、销户。后面几条按性价比排。老人生前该做的安排，比如意定监护、遗嘱、账户，见第 17 节。因工死亡的三笔待遇见第 19 节。

殡葬这部分依据新版《殡葬管理条例》，2026 年 3 月 30 日起施行。养老保险的丧葬补助金和遗属抚恤金给多少，由人力资源社会保障部门另外规定。这次没拿到能逐字核对的原文，所以正文不写具体金额。

1. 人在家里或外面没了，先分清正常死亡还是非正常死亡：意外、死因不明、独居才发现的，立刻报警，遗体 and 现场不要动

- 成本：不花钱。打一个电话就行。
- 说人话：意外走的、不知道怎么走的、独居很久才被发现的，死亡证明只有公安能开。现场被动过，事情说不清，证也不好开。这张纸拿不到，后面火化、销户、保险理赔全都卡住。分不清是哪一种，就先打 110。警察到场查完，照样给你开证。
- 收益：户口登记条例第八条第二款：「公民因意外事故致死或者死因不明，户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会」。意思是：出了意外，或者不知道人是怎么没的，户主和发现的人要马上报派出所或者乡镇政府。殡葬管理条例第二十三条：「自然人正常死亡的，医疗卫生机构应当及时出具死亡证明。涉及公安机关依法处置且未经医疗卫生机构救治的非正常死亡案（事）件的逝者，由公安机关出具死亡证明」。意思是：正常病故的，由给他看病的医疗机构开死亡证明。没经医院救治、又归公安处理的那种，由公安开。非正常死亡的死亡证明只有公安能开。现场被动过，就既说不清也不好开。后面火化、销户、保险理赔，全都卡在这一张纸上
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (1958). 中华人民共和国户口登记条例（第八条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（广东省人民政府门户网站刊登）；国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令第 824 号，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第二十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 备注：长期卧病、在家里临终的，算正常死亡。可以找生前给他看病的机构开证，也可以找住处这一片的社区卫生服务中心、乡镇卫生院。死亡证明谁救治谁开，见第 2 条（死亡证明）。分不清是哪一种，就按非正常处理，先打 110，警察到场调查完照样能出证。如果先把现场收拾干净再报警，谁也帮不了你。不要自己搬遗体、给他擦洗换衣服，也不要收走药瓶和字条。

2. 死亡证明是后面所有事的钥匙：谁救治谁开，家中正常死亡找社区卫生服务机构，一日内签发

- 成本：不花钱。
- 说人话：在医院走的，找管救治的那一家开死亡证明。在家里正常走的，找住处这一片的社区卫生服务机构、乡镇卫生院开。死因清楚的，一天内就签发。销户、火化、取公积金、领社保待遇、理赔、办继承，每一件都要用它。拿到先多复印几份。
- 收益：《人口死亡信息登记管理规范（试行）》说：在医疗卫生机构内死亡的，由「负责救治的医疗卫生机构签发」，在医院或者卫生院走的，找管救治的那一家开。在家中或其他场所正常死亡的，「由本辖区社区卫生服务机构或乡镇（街道）卫生院签发」，找住处这一片的社区卫生服务中心、乡镇或街道卫生院开。公安司法机构判断为非正常死亡的，由公安司法部门按现行规定及程序办理。2026 年五部门通知说：《死亡证明》「纸质版与电子证照具有同等法律效力」，电子的和纸质的一样管用。死因已明确的正常死亡，要在死亡发生后一日内签发。证明丢了，可以向原签发机构申请补发一次。基本信息有误的，可以凭材料申请重新签发一次
- 证据等级：A

- 来源：国家卫生计生委办公厅 (2014). 人口死亡信息登记管理规范（试行）（国卫办规划发〔2014〕68 号，第九条）. https://mzj.sz.gov.cn/szmz/pc/zwgk/jcxxgk/zcfg/byfw/content/post_2952215.html（深圳市民政局转发）；国家卫生健康委、公安部、民政部、国家中医药局、国家疾控局 (2026). 关于加强居民死亡医学证明信息登记和电子证照管理工作的通知（国卫规划发〔2026〕5 号）. https://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/fgwj/gjwj/202602/t20260228_7102810.htm（福建省卫生健康委员会转发）
- 备注：销户、火化、取公积金、领社保待遇、保险理赔、办继承，每一件都要用它。拿到手先多复印几份，能开电子证照的一并申请。补发只有一次机会，原件别弄丢。名字、身份证号有错要当场改，因为等到办继承时才发现，每个窗口都要重跑一遍。

3. 遗体接运、存放、火化只能走殡仪馆，医院太平间不办殡仪，存放一般不超过 3 日

- 成本：不花钱。
- 说人话：接运、存放、防腐、整容、火化，只能由殡仪馆来做。医院太平间不办丧事，最多让遗体临时放一放。殡仪馆存放一般不超过 3 日，要多放几天得去办延期。火化要凭死亡证明和火化确认书。火化后给的那张火化证明，办继承、理赔还要用。
- 收益：殡葬管理条例第二十五条：「遗体接运、存放、防腐、整容、火化服务，由殡仪馆专门负责提供」。这几件事别家做不了。第二十四条：「医疗卫生机构的太平间不得外包，不得开展殡仪服务，可以为遗体暂时停放提供便利服务」。医院太平间只能临时放一放，不能承办丧事。第二十七条：「殡仪馆存放遗体一般不超过 3 日，需要延期存放的，丧属或者遗体移交方应当在殡仪馆办理延期存放手续」。要多放几天，就去殡仪馆办延期。第二十八条：「殡仪馆应当凭死亡证明和火化确认书火化遗体，并出具火化证明」。两样材料缺一不可，火化完会给你一张火化证明。第二十九条：「在实行火葬的地区，遗体应当就地、就近在殡仪馆火化」，要在人去世的地方就近找殡仪馆火化
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令第 824 号，自 2026 年 3 月 30 日起施行，第八、九、二十四、二十五、二十七、二十八、二十九条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm
- 备注：在医院去世后凑上来的「一条龙」，多半不是殡仪馆的人。接运本身属于基础项目，有定价，见第 6 条（基础项目清单）。火化证明收好，办继承、保险、迁骨灰都要用。本地实行火葬还是土葬，由省级政府划定。少数民族的丧葬习俗受条例第九条保护。该火化却土葬的，或者在公墓和生态安葬区域外埋葬、修坟的，民政部门会责令限期改正（限期改回来）。

4. 对死因有异议，48 小时内提出尸检，同时封存病历

- 成本：不花钱。难的是在那个时候还想得起来提。
- 说人话：对死因有疑问，要在人去世后 48 小时内提出尸检。医院有冻存条件的，可以延到 7 日。尸检还要近亲属签字同意。不签字，或者一直拖过了时间，死因查不清的责任就算在拖的那一方。提尸检的同时，要求把病历封存起来。遗体一火化，就再也做不了尸检。
- 收益：尸检的时限写在医疗纠纷预防和处理条例第二十六条。原文是：「患者死亡，医患双方对死因有异议的，应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检；具备尸体冻存条件的，可以延长至 7 日」。所以想查清死因，要在人去世后 48 小时内做尸检，医院有冷冻条件的最多放宽到 7 天。同一条还写着：「尸检应当经死者近亲属同意并签字，拒绝签字的，视为死者近亲属不同意进行尸检」。家属不签字，就当不同意。还写着：「不同意或者拖延尸检，超过规定时间，影响对死因判定的，由不同意或者拖延的一方承担责任」。谁不同意、谁拖过了时间，后面查不清死因的责任就算谁的。第二十四条：封存、启封病历资料「应当在医患双方在场的情况下进行」。病历装封和拆封，你和医院都得在场
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2018). 医疗纠纷预防和处理条例（国务院令第 701 号，第二十四、二十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/31/content_5318057.htm

- 备注：过了这个时限再说「当初就觉得不对」，责任反过来落在拖延的那一方。遗体一旦火化，就不再没有尸检的可能，所以这件事要在联系殡仪馆之前定下来。病历怎么封存见第 24 节。

5. 注销户口有法定时限：城市在安葬前，农村在一个月以内

- 成本：不花钱。带上死亡证明和户口簿，去派出所跑一趟。
- 说人话：城市要在安葬前销户，农村要在一个月以内。带死亡证明和户口簿去派出所办。拖着不办，继承过户、领待遇、退保都会卡在户籍状态上。
- 收益：户口登记条例第八条第一款：「公民死亡，城市在葬前，农村在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记，注销户口。公民如果在暂住地死亡，由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口」。意思是：城里在下葬前办，农村在一个月以内办。户主、亲属、抚养人或者邻居都可以去户口登记机关（派出所）报死亡、销户口。人是在外地暂住时走的，由暂住地派出所通知户籍所在地派出所销户
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (1958). 中华人民共和国户口登记条例（第八条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/mpost_2531969.html（广东省人民政府门户网站刊登）
- 备注：户口一直挂着，办继承过户、领待遇、退保都会卡住，这些窗口都看户籍状态。养老金要是还照发，那是冒领，早晚要退回去。去派出所时顺便问清楚：社保、医保待遇怎么停，丧葬补助怎么申领。那几笔钱见第 9 条（公积金余额、社保待遇）。

6. 殡葬服务分基础项目和非基础项目，基础项目有清单、收费依法制定

- 成本：不花钱。出发前花几分钟看一眼清单。
- 说人话：遗体接运、存放、告别、火化、骨灰寄存、生态安葬，都在国家的基础项目清单里。公办机构提供的骨灰格位安葬也在里面。这些项目的价钱按规定来定。清单之外，不许另立项目收钱。出发前先问清楚哪几项算基础项目、当地标准是多少，再谈别的。
- 收益：遗体接运、遗体存放、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、生态安葬，都在国家的基础项目清单里。政府举办的殡葬服务机构提供的骨灰格位安葬，也在清单里。这些项目的收费标准依法制定，价钱按规定来定，不由殡仪馆自己说了算。非基础项目清单由设区的市级以上民政部门（地级市及以上的民政部门）确定
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第五条：「殡葬服务分为基础项目和非基础项目，收费政策由国务院发展改革部门、财政部门会同国务院民政等部门制定。」「国家制定殡葬服务基础项目清单，将遗体接运、遗体存放、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、生态安葬以及政府举办的殡葬服务机构提供的骨灰格位安葬等纳入清单范围」；第五十条「殡葬服务实行清单化管理并动态调整，禁止在清单之外设立项目、收取费用。」
- 备注：省、自治区、直辖市可以在国家清单的基础上再加项目。先问清楚哪几项属于基础项目、当地的收费标准是多少，再谈其余的。清单里的项目价钱按规定定死，清单外的是自选的，分清这两类，被多收的那部分才有得说。想把亲人的后事办得体面一点没有错，不劝你从简，钱花在哪儿由你自己定。

7. 遇到强制搭售、标价外加价、把一项拆成几项收费，记下来投诉

- 成本：不花钱。难的是在那个当口还愿意较真。
- 说人话：这几样都是条例点名的价格违法行为：不挂价目表、在标价之外加钱、捆绑着强卖丧葬用品、逼你接受别家的收费服务。把一项拆成几项收费，也算变相涨价。当场先要价目表，留好收费凭据和聊天记录。事后再投诉也来得及。查价格找市场监管，管殡葬服务找民政。

- 收益：条例列了五类价格违法行为，下面说其中四类。不挂价目表、收比标价更多的钱，属于不明码标价或者在标价之外加价。不买这个就不给办那个，属于捆绑或者附加不合理条件强制销售。硬塞给你另一家的收费服务，属于强制或者变相强制接受第三方有偿服务。换个名目多收钱，属于变相提高收费标准。另外还禁止「分解项目、扩大范围收费等形式变相提高收费标准」。把一项服务拆成好几项分别收费，或者把收费范围往外扩，都在禁止之列
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十二条：「殡葬服务机构不得违反有关规定擅自设立收费项目，或者采取分解项目、扩大范围收费等形式变相提高收费标准。」第四十三条列举的价格违法行为含「（一）不按规定明码标价，或者在标价之外加价或者收取未标明的费用」「（三）采取捆绑、附加不合理条件或者不合理限制等方式，强制或者变相强制销售丧葬用品、提供殡葬相关服务并收取费用」「（四）强制或者变相强制丧属接受第三方的有偿服务，或者利用相关服务网点重复收取费用」；第五十一条要求民政部门与政务服务便民热线建立信息共享监督机制，「对丧属反映的殡葬服务问题，应当会同有关部门及时予以处理并将处理结果告知丧属」
- 备注：查处价格违法归市场监管部门，殡葬服务本身归民政部门。当场先要一张价目表，收费凭据和聊天记录都留好，事后再去投诉也来得及。

8. 殡葬代理、用品代购、策划主持这类中介，要在县级民政备案

- 成本：不花钱。问一句备没备案。
- 说人话：殡葬代理、用品代购、策划主持、信息咨询这类中介，要在县级民政部门备案。没备案的，不进民政部门那套殡葬服务信息系统。能不能自己查各地不一样，最稳的是打电话问县级民政部门。用骗术乱收费、倒卖逝者信息的，会被依法处置。
- 收益：没备案的中介，不在民政部门管的殡葬服务信息系统里。以欺骗手段违规收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息的，会被依法处置，还会在系统中标注、向社会公开，谁都能看到
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 殡葬管理条例（国务院令 第 824 号，2025 年 11 月 14 日国务院第 72 次常务会议修订通过，「自 2026 年 3 月 30 日起施行」）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054169.htm 第四十一条：「除殡葬服务机构外，从事殡葬服务代理、用品代购、策划主持、信息咨询等殡葬相关服务活动的组织和个人，应当向县级人民政府民政部门备案。」「对存在以欺骗等手段违规收费、诱导大操大办、强迫接受服务、倒卖逝者信息等损害丧属权益行为的依法处置，并在殡葬服务信息系统中进行标注，向社会公开。」
- 备注：「倒卖逝者信息」是这一行里最常见的坑。刚办完手续就接到一堆推销电话，多半是信息被转卖了。网络祭扫平台也一样受管。条例第四十五条不许它诱导消费，也不许它违法处理逝者的信息。

9. 分散在各处的钱要逐个去取：公积金余额、社保待遇、工伤待遇

- 成本：不花钱，但要跑几个窗口。去之前备齐死亡证明和亲属关系证明。
- 说人话：公积金余额继承人可以提取，它不在银行账户里，最容易漏。养老保险个人账户里剩的钱也能继承。因病去世的，家属另领丧葬补助金和 3 到 24 个月的抚恤金。因工死亡的，另有工伤那三笔钱。
- 收益：住房公积金账户余额（他公积金账户里还剩的钱），继承人、受遗赠人可以提取。受遗赠人是指写进遗嘱、要把东西留给他的那个人。因工死亡的，另有三笔钱：丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金。养老保险个人账户里剩的钱，社会保险法写明可以继承。参加职工养老保险的人因病或者非因工死亡，家属还能领丧葬补助金和抚恤金，合称遗属待遇。企业职工的标准全国统一公式。丧葬补助金是本省上一年城镇居民月人均可支配收入的 2 倍。抚恤金以这个月收入为

基数，按缴费年限发 3 到 24 个月：不满 5 年 3 个月，5 到 10 年 6 个月，10 到 15 年 9 个月，15 年以上每多 1 年加 1 个月，最多 24 个月。已经退休的，每领 1 年养老金减 1 个月，最少 9 个月

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2026). 住房公积金管理条例（国务院令第 844 号修改，2026 年 9 月 20 日起施行）第二十四条末款. https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12946/202608/content_7079363.html：「职工死亡或者被宣告死亡的，职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额；无继承人也无受遗赠人的，职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。」；工伤保险条例第三十九条的三笔待遇见第 19 节. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；全国人大常委会 (2018 修正). 社会保险法（第十四、十七条）：「个人死亡的，个人账户余额可以继承」「参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金」. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f210989b9179a>（国家法律法规数据库）；人力资源社会保障部、财政部 (2021). 企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法（人社部发〔2021〕18 号，2021 年 9 月 1 日起施行，第四、五条），原件未公开挂网，条文按广州市花都区人民政府行政复议决定书（花都府行复〔2022〕226 号）的逐字引用核对：「丧葬补助金的标准，按照参保人员死亡时本省……上一年度城镇居民月人均可支配收入的 2 倍计算」「缴费年限不满 5 年的，发放月数为 3 个月……缴费年限 30 年以上的，按照 30 年计算，发放月数最高为 24 个月」. https://www.huadu.gov.cn/xxgk/xzfy/content/post_8672730.html；福建省人力资源和社会保障厅. 常见问题：「每领取 1 年基本养老金减少 1 个月，发放月数最低为 9 个月」「累计缴费年限不足 5 年的，其遗属待遇（含丧葬补助金和抚恤金）标准不得超过其个人缴费之和」. http://rst.fujian.gov.cn/wz/cjwt/czzgly/202311/t20231113_6294929.htm
- 备注：公积金那笔最常被忘掉，因为它不在银行账户里，也不会自动进遗产分配。养老保险个人账户里剩的钱和遗属待遇是分开算、分开发的，要去参保地的社保经办窗口一起办。各地要的材料不一样。缴费不满 5 年的，遗属待遇合起来不超过他自己交的钱。这套公式出自企业职工养老保险的办法，机关事业单位和城乡居民养老保险的遗属待遇去窗口问。遗嘱和继承的形式要求见第 17 节。

10. 死者的账号和个人信息，近亲属可以要求查阅、复制、更正、删除

- 成本：不花钱。平台不配合，才需要去投诉或者起诉。
- 说人话：人走以后，近亲属为了自己的合法正当利益，可以要求平台查阅、复制、更正、删除死者的个人信息。平台要是拒绝，得说明理由。你也可以去法院起诉。有一个例外：他生前另有安排的，比如设过账号继承人、留下过明确意愿，按他的安排来。
- 收益：法律明写：自然人死亡的，近亲属为了自身合法、正当利益，可以对死者的相关个人信息行使查阅、复制、更正、删除等权利。近亲属可以要求平台把他的信息拿出来看、复制一份、改错、删掉
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法. 中国人大网. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html 第四十九条：「自然人死亡的，其近亲属为了自身的合法、正当利益，可以对死者的相关个人信息行使本章规定的查阅、复制、更正、删除等权利；死者生前另有安排的除外。」；第五十条「个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的申请受理和处理机制。拒绝个人行使权利的请求的，应当说明理由」「个人可以依法向人民法院提起诉讼」
- 备注：法条里有一句「死者生前另有安排的除外」，生前设过账号继承人、或者留过明确意愿的，按他留下的来。所以趁人清醒的时候，值得把账号和密码的去向写下来，见第 17 节。注销账号和删除个人信息是两件事，见第 14 节。

26. 做一个网站或平台：资质、备案和服务器

你想做一个网站或者 App。本节回答四件事：它在法律上算哪种生意，要办哪张证，服务器放在哪里，用户在上面发的东西和收的钱谁来负责。口径是人身自由与金钱。条目的顺序是：先写会坐牢的，再写要先办证的，然后是平台每天都要做的事，最后一条是选服务器的经验，那条只能给判断、给不出数字。你是受雇的技术人员，红线见第 11 节。公司怎么注册、怎么报税，见第 12 节，本节不重复。各类证的对照表和选服务器的决策表，见 [docs/做平台要办哪些证.md](#)。

1. 平台不要自己收钱再转给卖家，让钱走持牌支付机构直接结算

- 成本：不花钱。要花点时间接一家持牌支付机构的产品。持牌支付机构就是拿到了央行支付牌照的公司。用它的分账或者担保交易功能，买家的钱直接结给卖家，不进平台自己的账户
- 说人话：买家的钱先进你的账户，你再转给卖家，这就是在做支付业务。做这门生意要中国人民银行批准，还要真拿出一亿元本钱。没批准就干，会被关停，挣的钱收走，还要罚款，老板和经办人另外罚。严重的还要判刑。稳妥做法只有一条：钱不进你的账户。
- 收益：法规说的支付业务，是「根据收款人或者付款人提交的电子支付指令转移货币资金」。说白了就是按别人的指令替人转钱。要做这门生意，「应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可」。注册资本最低 1 亿元，而且是实缴货币资本，这 1 亿元要真金白银打进公司账户。「未经依法批准，擅自设立非银行支付机构、从事或者变相从事支付业务的，由中国人民银行依法予以取缔，没收违法所得」。没批准就干这件事的，直接关停，挣的钱收走。违法所得 50 万元以上的，再罚违法所得的 1 到 5 倍。没有违法所得、或者不足 50 万元的，罚 50 万到 200 万元。法定代表人和直接负责的人另外罚 10 万到 50 万元。刑法还把「非法从事资金支付结算业务」算作非法经营。情节严重的判 5 年以下，特别严重的判 5 年以上。什么算「情节严重」，最高人民法院和最高人民检察院的解释里划了线。这条线是非法经营数额 500 万元以上，或者违法所得 10 万元以上（全国，2024 年 5 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2023). 非银行支付机构监督管理条例（国务院令 第 768 号，第二、六、八、二十七、四十七条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11086/202401/content_6924970.html；中国人民银行 (2024). 非银行支付机构监督管理条例实施细则（中国人民银行令〔2024〕第 4 号，第六十八条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11546/202408/content_6970979.html；全国人大 (1997). 刑法（第二百二十五条第三项）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml；最高人民法院、最高人民检察院 (2019). 关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释（第一、三、四条）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201901/t20190131_407161.shtml
- 备注：把钱设计成不进你的账户，这是唯一稳妥的做法。市面上管这种代收代付叫「二清」，但官方文件里没有这个词。实施细则用的说法是「变相从事支付业务」，意思是没经批准却按用户的指令替人转钱。最高人民法院和最高人民检察院的那份解释只列了三种情形：编假交易套现、用单位账户套现、用支票套现。它没有点名平台代收代付，所以不能说平台代收代付「一定构成犯罪」

2. 收费的网站多数要许可证，自己卖货不让别人入驻的不用，撮合交易的是另一类许可，免费的只要备案

- 成本：备案不花钱。增值电信业务经营许可证要花钱，它管的是「向用户收钱的网站能不能开」。办这张证先得有公司。只在省内经营的，注册资本不低于 100 万元。跨省经营的，不低于 1000 万元。审查期 60 日，证的有效期 5 年
- 说人话：向用户收钱的网站，多数要先办增值电信业务经营许可证，这张证个人办不了。只在自己网站或 App 上卖货、不让别人入驻开店的，不用办。只开微信、支付宝小程序或网店的也不用。该办没办就收钱开站，会被没收收入再罚款，严重的关站。
- 收益：法规原话是「国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务」。收钱的要先拿许可证，

不收钱的要先备案，两样都没有就不能开站。什么叫经营性？法规说是「通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动」。简单说就是向用户收钱。撮合交易的那一类叫在线数据处理与交易处理业务，业内简称 EDI。法规给它的定义是「利用各种与公用通信网或互联网相连的数据与交易/事务处理应用平台，通过公用通信网或互联网为用户提供在线数据处理和交易/事务处理的业务」。它还「包括交易处理业务、电子数据交换业务和网络/电子设备数据处理业务」。说的就是网站替用户在线处理数据，或者替买卖双方撮合和处理交易。没办证就经营，或者超范围经营，都要没收违法所得，再罚违法所得的 3 到 5 倍。超范围经营就是办了证，干的事却超出证上写的范围。没有违法所得、或者违法所得不足 5 万元的，罚 10 万到 100 万元。情节严重的，责令关闭网站（全国）。收钱不等于一定要办证。广东省通信管理局 2025 年 10 月发的问答说，按工信部要求，下面三种不用办这张证。第一种，企业在自己的网站、App 上「以自营方式直接销售自身或其它企业的商品或服务」，而且没有别的单位或个人入驻开店。第二种，企业在自己的网站、App 上只发自己的信息，不给别人提供发布信息的平台。第三种，企业只靠微信、支付宝这些平台上的小程序、公众号、视频号、网店做生意，「且无其他独立运营平台」。反过来，只要让别人入驻开店、或者让用户在你这里发信息，就不在这三种里面

- 证据等级：A
- 来源：广东省通信管理局 (2025). 关于办理增值电信业务经营许可证的常见问题解答（2025 年 10 月 17 日，第一项）. https://gdca.miit.gov.cn/bsfw/bszn/jyxk/tzgg/art/2025/art_6bcbfa4f041247868c0de08e765b33e9.html；国务院 (2000). 互联网信息服务管理办法（国务院令第 292 号，2024 年 12 月 6 日第二次修订，第三、四、七、十九条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm；国务院 (2024). 关于修改和废止部分行政法规的决定（国务院令第 797 号，第十八项）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11786/202501/content_6997034.html；国务院 (2000). 电信条例（2016 年第二次修订，第七、九、十三、六十九条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5139478.htm；工业和信息化部 (2017). 电信业务经营许可管理办法（工信部令第 42 号，第六、九、十一、十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm
- 备注：你要做的是不是 EDI 那一类，自己拿《电信业务分类目录》里的定义对号入座。官方没有任何一句话说明「带撮合和资金处理的电商平台必须办 EDI 许可」。工信部的办事指南只说「按照业务界定申请相应的电信业务经营许可」。所以要不要办，只能拿定义自己判断。还有一点：这张证个人办不了，申请人必须是依法设立的公司。自营不用办证那三种情形，出自广东省通信管理局的问答，它写明是按工信部要求，但别的省没查到同样的公开文字。拿不准就先打电话问属地的通信管理局。这份问答也提醒，办证不用找中介，只在工信部「电信业务市场综合管理信息系统」上交材料，官方不收费

3. 做直播要网络文化经营许可证，做视听节目的那张证民营基本拿不到

- 成本：网络文化经营许可证俗称网文证，它管的是「能不能靠直播、游戏解说这类网络表演赚钱」。由省级文化行政部门审批，受理后 20 日内给结果，有效期 3 年，到期前 30 日去续办。视听节目许可管的是「能不能在网上放节目」，它要求申请人是国有独资或者国有控股单位
- 说人话：做直播、做游戏解说，要省级文化部门发的网络文化经营许可证。证上的经营范围里得写明网络表演。受理后 20 日内出结果，证管 3 年。播过的视频自己要留满 60 天。没办证就开张，会被叫停、警告，再罚 3 万元以下，不停就上黑名单。
- 收益：做网络表演的单位要先办证。法规原话是「应当根据《互联网文化管理暂行规定》，向省级文化行政部门申请取得《网络文化经营许可证》，许可证的经营范围应当明确包括网络表演」。打游戏给人看、给人讲解的也按这一套管，法规原话是「参照本办法进行管理」。所有网络表演的视频资料，「保存时间不得少于 60 日」，播过的视频你要自己留满 60 天。没批准就做经营性互联网文化活动的，责令停止、给予警告，再罚 3 万元以下。叫了还不停的，列入文化市场黑名单。在网上放节目是另一张证，「应当取得《信息网络传播视听节目许可证》」。申请人要「具备法人资格，为国有独资或国有控股单位」，必须是国家全资或者国家控股的单位，民营企业基本拿不到。没这张证

就做的，予以警告、责令改正，可以再罚 3 万元以下。情节严重的，按广播电视管理条例处罚（全国）

- 证据等级：A
- 来源：文化部 (2016). 网络表演经营活动管理办法（文市发〔2016〕33 号，第二、四、六、十三、二十条）. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/scgl/202012/t20201206_918194.html；文化部 (2011). 互联网文化管理暂行规定（文化部令第 51 号，2017 年经文化部令第 57 号修订，第七、八、九、十六、二十一、二十八条）. https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/bmgz/202012/t20201204_905340.html；广电总局、信息产业部 (2007). 互联网视听节目服务管理规定（第 56 号令，2015 年修订，第二、七、八、二十四条）. https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/23/content_5722664.htm；国家网信办等七部门 (2021). 关于加强网络直播规范管理工作的指导意见（国信办发〔2021〕3 号，第 9 项）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-02/10/content_5586472.htm
- 备注：哪种业务配哪张证，七部门那份文件写得最清楚。靠直播赚钱的平台，要网文证加 ICP 备案，ICP 备案就是网站在工信部登记的那道手续。在网上放节目的，要视听证，或者完成登记。发新闻的，要互联网新闻信息服务许可证。另外，中国政府网 2025 年转发的《互联网文化管理暂行规定》登的是 2011 年未修订的原文，引用要以文化和旅游部的现行文本为准

4. 服务器放境内就要备案，接入商必须自己持有增值电信业务经营许可证

- 成本：备案不花钱。它跟着服务器一起在服务商那里提交，通常要等几天到几周。查一次服务商有没有资质，十分钟就够
- 说人话：服务器放在境内，建站前就要备案。备案不花钱，跟着服务器在服务商那里提交，一般几天到几周。没备案会被责令限期改正，再罚 1 万元，不改就关站。主页上不挂备案号，另外罚 5000 元到 5 万元。
- 收益：法规原话是「未经备案，不得在中华人民共和国境内从事非经营性互联网信息服务」。不向用户收钱的网站，只要放在境内，也得先备案。没备案的，责令限期改正，再罚 1 万元。拒不改正的，关闭网站。帮你把服务器接上网的那家服务商也受管：它「不得为未经备案的组织或者个人从事非经营性互联网信息服务提供互联网接入服务」。替你收钱的服务商也一样。法规说这类服务商「不得为未依法取得经营许可证或者履行非经营性互联网信息服务备案手续的单位或者个人提供接入或者代收费等服务」。意思是没证也没备案的站，正规服务商不许接。再有，机房托管和云主机在法规里叫互联网数据中心业务，宽带接入叫互联网接入服务业务，这两样本身就要许可，服务商自己先得有证。网站主页上不标备案号的，责令改正，再罚 5000 元到 5 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：信息产业部 (2005). 非经营性互联网信息服务备案管理办法（信产部令第 33 号，2024 年经工信部令第 68 号修订，第五、十三、十八、二十二条）. https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/xxtxl/art/2024/art_84a0cfa0ebd049bbbe751dca9a008e56.html；工业和信息化部 (2017). 电信业务经营许可管理办法（工信部令第 42 号，第二十、二十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm；工业和信息化部 (2015). 电信业务分类目录（2015 年版，B11、B14、B21、B25）. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2020/art_e98406cd89844f7e92ea1bcf3b5301e0.html
- 备注：谈价之前先查服务商有没有证。查证用工信部电信业务市场综合管理信息系统 tsm.miit.gov.cn，按公司全称或者证号查。查网站备案用 beian.miit.gov.cn。没有相应许可的「机房」，出事那天你连找谁申诉都不知道。把机器放到境外，确实能绕开备案。但用户在境内、钱在境内，本节第 5 到第 10 条写的那些义务一条都不会少，还多出一层数据出境的成本

5. 让用户上来卖东西，平台就要核验登记、报送信息、留存三年

- 成本：不花钱。要在后台做卖家的资质核验，还要建一份登记档案。每个季度报一次涉税信息，交易数据留三年。难在它是常年的活，不是办一次就完

- 说人话：让别人上你的平台卖东西，你就要先核卖家的身份、地址、联系方式和许可证，再登记建档。建完档，至少每六个月回头再核一次。卖家是谁要报给市场监管，纳税的情况每季度报给税务。商品和交易记录留三年。漏做一项，先责令改正，不改罚 2 万到 10 万元。
- 收益：法律对平台有一段要求。原话是「应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并定期核验更新」。卖家进场前要交身份、地址、联系方式和他该办的许可证。你要核一遍，登记建档，之后隔一段时间还要回头再核一次。「定期」是多久？部门规章说得更细，「至少每六个月核验更新一次」。你还要向市场监管部门报送平台内经营者的身份信息。税务那边也要报，原话是「依照税收征收管理法律、行政法规的规定，向税务部门报送平台内经营者的身份信息和与纳税有关的信息」。所以卖家是谁要报给市场监管，卖家的身份和纳税情况要报给税务。商品和服务信息、交易信息「保存时间自交易完成之日起不少于三年」，从一笔交易做完那天算起，数据至少留三年。上面任何一项没做到的，责令限期改正。逾期不改的，罚 2 万到 10 万元。情节严重的，责令停业整顿，再罚 10 万到 50 万元。涉税信息要「于季度终了的次月内」报送，每个季度结束后的下一个月里就要报掉。没按期报的，罚则一样（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 电子商务法（第十、二十七、二十八、三十一、八十条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81>；市场监管总局 (2021). 网络交易监督管理办法（市场监管总局令第 37 号，第八、二十四、二十五、三十一条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5602020.htm；国务院 (2025). 互联网平台企业涉税信息报送规定（国务院令 810 号，第二、三、四、十条）. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12146/202507/content_7030983.html；国家税务总局 (2025). 关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告（税务总局公告 2025 年第 15 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7029727.htm
- 备注：卖家自己也要去办市场主体登记。法律列了几种不用办的：「个人销售自产农副产品、家庭手工业产品，个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动」。「零星小额」有个具体数，网络交易监督管理办法第八条定的是年交易额 10 万元。平台这边还有两件事要做：把已登记和未登记的卖家分别标出来，以及不许删消费者的评价

6. 用户发的内容你要管：审核机制、举报入口、发现违法立即停传并报告

- 成本：要花钱雇人审核，这是平台最大的一笔长期开支。举报入口和每一次处置的记录都要留痕。难在它天天都得有人盯，停一天就可能出事
- 说人话：用户发的东西，出了事由平台负责。你要把这套制度建起来：注册、发帖审核、评论审核、每天巡查、出事怎么处置。页面显眼的地方放举报入口。看到违法信息，马上停止传播、留好记录、报给主管部门。不做的，罚 5 万到 50 万元，严重的更多。
- 收益：法规说平台「应当履行信息内容管理主体责任」，用户发的东西由平台自己负责管。具体要「健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度」。从注册、发帖、评论，到日常巡查和出事处置，每一环都要有写下来的规矩。还「应当在显著位置设置便捷的投诉举报入口」，举报按钮要放在用户一眼看得见、点得到的地方。发现违法信息的，「应当依法立即采取处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告」。网络安全法说得更具体。原话是「发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告」。没做到的，责令改正、给予警告、予以通报，可以再罚 5 万到 50 万元。拒不改正、或者情节严重的，罚 50 万到 200 万元，还可能被责令停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销许可证或者营业执照。直接负责的人另外罚 5 万到 20 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家互联网信息办公室 (2019). 网络信息内容生态治理规定（网信办令第 5 号，第八、九、十、十六、三十七条）. http://www.cac.gov.cn/2019-12/20/c_1578375159509309.htm；全国人大常委会

(2025). 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第四十九、六十九条）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm; 国务院 (2000). 互联网信息服务管理办法（第十五、十六、二十三条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm

- 备注：审核规则不用自己想，照抄就行。哪九类内容不许发，互联网信息服务管理办法第十五条列得清清楚楚。做直播的还多三件事：要「建立直播内容审核平台」，要能随时掐断一场正在播的直播，法条管这个叫「即时阻断」，还要把直播内容和日志保存 60 日。网络表演的视频资料同样不少于 60 日

7. 提供信息发布、即时通讯服务，必须要求用户提供真实身份信息

- 成本：要接一条实名核验通道，这类通道按次收费。产品上按「后台实名、前台自愿」来设计：后台存真名，页面上显示昵称
- 说人话：你的网站能发帖，或者能聊天，就要在用户开通服务时要他的真实身份信息。不给的，不能让他用。做法是后台存真名，页面上显示什么昵称由他自己定，核验用手机号就行。不做实名的，先责令改正。不改的罚 5 万到 50 万元，还可能关站。
- 收益：法律原话是「网络运营者为用户办理网络接入、域名注册服务，办理固定电话、移动电话等入网手续，或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务，在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当要求用户提供真实身份信息。用户不提供真实身份信息的，网络运营者不得为其提供相关服务」。没要实名的，或者用户没给真实身份、你还照样让他用的，责令改正。拒不改正、或者情节严重的，罚 5 万到 50 万元，还可能被责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序、吊销许可证或者营业执照。直接负责的人另外罚 1 万到 10 万元。直播服务按「后台实名、前台自愿」的原则，做「基于移动电话号码等方式的真实身份信息认证」。意思是平台后台存着用户的真名，页面上显示什么昵称由用户自己定，核验靠手机号一类方式。直播带货要求更严，是「基于身份证件信息、统一社会信用代码等真实身份信息认证」。统一社会信用代码就是营业执照上那串号（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025). 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十六、六十四条；2016 年文本为第二十四、六十一条）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm; 国家互联网信息办公室 (2016). 互联网直播服务管理规定（第十二、十六条）. https://www.cac.gov.cn/2016-11/04/c_1119847629.htm; 国家网信办等七部门 (2021). 网络直播营销管理办法（试行）（国信办发〔2021〕5 号，第八条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/23/content_5601682.htm
- 备注：条号换过位置。网络安全法 2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行。实名这一条从第二十四条移到了第二十六条，罚则从第六十一条移到了第六十四条。条文文字没变。你手上的材料如果还引旧条号，要改过来

8. 不给未满 16 周岁的人开直播，打赏按年龄分档处理

- 成本：不花钱。在注册和付款这两步各加一道流程：先判断年龄，再确认监护人同意过
- 说人话：不满 16 周岁的人，不能在你这里注册开播账号。满 16 周岁的要核验身份，还要父母或其他监护人同意。打赏分三档：不满 8 岁不能打赏，8 到 16 岁要监护人同意，16 岁以上要监护人同意或核验收入证明。孩子背着监护人打赏的钱，监护人来要，法院会判退还。
- 收益：法律原话是「网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意」。条例还要求「建立网络直播发布者真实身份信息动态核验机制」，开播的人的身份，你要能随时复核一遍。另外要「合理限制不同年龄阶段未成年人在使用其服务中的单次消费数额和单日累计消费数额」，按年龄给未成年人设单笔和单日的花钱上限。打赏现在分三档：「不得向八周岁以下的未成年人提供打赏服务。向八周岁至十六周岁的未成年人提供打赏服务，应征得其监护人同意。向十六周岁以上的未成年人提供打赏服务，应征得其监

护人同意或核验其收入证明材料」。还有一条：限制民事行为能力人没经监护人同意就打赏的，监护人来要钱，法院应予支持，钱能要回去。限制民事行为能力人指法律上还不能完全自己做主的未成年人（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 未成年人保护法（第七十四、七十六条）. https://www.cac.gov.cn/2020-10/22/c_1604928959588622.htm；国务院 (2023). 未成年人网络保护条例（国务院令第 766 号，第三十一、四十四条）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10806/202311/content_6913813.html；中央网信办秘书局 (2026). 关于加强网络直播打赏规范管理的通知（第 7 项）. https://www.cac.gov.cn/2026-04/13/c_1777815804150225.htm；最高人民法院 (2020). 关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）（法发〔2020〕17 号，第九条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/230181.html>
- 备注：真起了退款争议，按对未成年人最有利的方向处理。这件事的说法改过。2022 年四部门的意见和广电总局 2020 年的通知，说的都是未成年人一律不得打赏。2026 年 4 月的新通知改成按 8 岁、16 岁分档，却没写明前两份作废，官方也没说两者怎么衔接。所以「未成年人一律禁止打赏」这句话现在不准确

9. 接到侵权通知要及时处理，转送声明后 15 日没有下文就恢复

- 成本：不花钱。要建一条固定流程：收到通知、转给卖家、收卖家的申辩、把结果公示出来。每一步都留档
- 说人话：有人发来侵权通知，还附了初步证据，你要及时把东西删掉、屏蔽或者断开链接，同时把通知转给卖家。拖着不办，多出来的那部分损失你要和卖家一起赔。卖家申辩了，你把申辩转给对方，等 15 天。对方既没投诉也没起诉，就把东西恢复回去。
- 收益：权利人「有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据」。权利人就是商标、著作权、专利这些权利的主人。光发一句话不算，要附上初步证据。平台接到通知后，「应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任」。你拖着不处理，多出来的那部分损失，你要和卖家一起赔。卖家申辩之后，平台「在转送声明到达知识产权权利人后十五日内，未收到权利人已经投诉或者起诉通知的，应当及时终止所采取的措施」。意思是把卖家的申辩转给权利人，等 15 天。对方既没投诉也没起诉，就把删掉、下架的恢复回去。平台知道或者应当知道有侵权却不处理的，与侵权人承担连带责任。知识产权部门还可以责令你限期改正，逾期不改的罚 5 万到 50 万元，情节严重的罚 50 万到 200 万元。反过来，「恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2018). 电子商务法（第四十二、四十三、四十四、四十五、八十四条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81>；全国人大 (2020). 民法典（第一千一百九十五、一千一百九十六、一千一百九十七条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html>
- 备注：你不是电商平台，只是一般网站，那就走民法典的通知删除规则。区别在于对方申辩之后你要等多久：电商法给了明确的 15 日，民法典只写「合理期限」。另外，把收到的通知、卖家的申辩和你的处理结果公示出来，是电商法第四十四条的明文要求。平台自己组织上传盗版，或者明知侵权还放着不管，「收到通知就删」这条规则护不住它，见第 9 节第 24 条（汉化漫画、搬运影视剧）

10. 用户信息不要随手放到境外，出境有法定条件和人数门槛

- 成本：不花钱。最省事的办法是把用户数据留在境内。确实要传到境外的，走标准合同或者做认证
- 说人话：把境内用户的信息传到境外的机器上，这就叫出境。服务器放在境外，不等于数据没出境。要出境得走四条路之一：网信部门的安全评估、专业机构的认证、按标准合同签约，或者法律另有规定。还要告诉用户境外收信息的是谁、拿去做什么，并专门就这件事问他一次。

- 收益：把境内用户的信息交给境外的公司、或者存到境外的机器上，法律上叫向境外提供个人信息，「应当具备」四项条件之一。一是通过网信部门组织的安全评估。二是经专业机构做个人信息保护认证。三是按网信部门制定的标准合同和境外接收方签约。四是法律、行政法规规定的其他条件。同时你要告诉用户这几样：境外接收方的名称、联系方式、处理目的、处理方式、个人信息的种类，以及他怎么行使自己的权利。而且要「取得个人的单独同意」，专门就这件事问用户一次。具体门槛按累计人数分档。普通企业在法规里叫关键信息基础设施运营者以外的数据处理者。这类企业有一条免办的线，原话是「自当年 1 月 1 日起累计向境外提供不满 10 万人个人信息（不含敏感个人信息）的」。到不了这条线，申报评估、订立标准合同、做认证这三样都免了。10 万人以上不满 100 万人的，应当订立标准合同或者通过认证。100 万人以上的，或者敏感个人信息达到 1 万人以上的，应当申报安全评估（全国，2024 年 3 月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法（第三十八、三十九、四十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202108/t20210820_527244.shtml ; 国家互联网信息办公室 (2024). 促进和规范数据跨境流动规定（网信办令 16 号，第三、四、五、七、八条）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11366/202405/content_6954192.html ; 国家互联网信息办公室 (2022). 数据出境安全评估办法（网信办令 11 号，第四条）. https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm
- 备注：服务器放境外不等于「数据没出境」。用户在境内注册，你把他的信息传到境外的机器上，这就是出境。有一类不用走安全评估、认证、标准合同这三条路：跨境购物、跨境寄递、订机票酒店，这些是「为订立、履行个人作为一方当事人的合同」确实必须传的。还要注意人数怎么算：按「自当年 1 月 1 日起累计」算，不是从今天往回数十二个月

11. 选服务器先看停机能不能忍，再看有没有人运维，最后才比价

- 成本：主流云厂商的云主机，每月数百到数千元。小服务商的 VPS，每月几十元起。VPS 就是一台虚拟的小服务器。独立服务器托管每年数千元起，而且硬件要自己买
- 说人话：三档的差别不在价格，在出事那天你手上有什么。大厂有备案通道，资质公开，坏了有公告、有赔偿条款，能找到人。小服务商便宜一半，可它超售、跑路、被上游封掉的时候，你连找谁都不知道。没有用户数据的静态站，几十元的 VPS 就够用。
- 收益：三档的差别不在价格，在出事那天你手上有什么。主流云厂商有备案通道，资质是公开的，出故障有公告，合同里有赔偿条款，出了问题能找到人。小服务商价格能低一半，但它超售、跑路、被上游封掉的时候，你没有申诉对象，所以谈价之前先去工信部系统查它有没有增值电信业务经营许可证。独立服务器托管只有在两个条件都成立时才合算：带宽或者硬件成本明显更便宜，并且你自己有人做运维。怎么选：没有用户数据的静态站，用最便宜的 VPS 就够。有用户注册和交易的，选能弹性扩容、能快照备份的云主机，备份至少放在两个地方
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；服务商资质与备案的法定要求见本节第 4 条，日志留存 6 个月和等级保护义务见第 11 节第 16 条
- 备注：上面是经验判断，没有文献证据。能真正核查的只有一件事：服务商的许可证。要省钱就在配置和带宽上省，别在资质上省

许可

正文按 [CC BY 4.0](#) 发布，转载、改编要写明出处并附原文链接。代码用 [MIT](#)。